

# 理论攻坚-法理学

(讲义+笔记)

主讲教师：李斌

授课时间：2020.03.19



粉笔公考·官方微信

## 理论攻坚-法理学（讲义）

### 第一节 法的概述

#### 一、法的概念

法是指由国家制定或认可，并由国家强制力保障实施的，反映由特定物质生活条件决定的统治阶级意志，以权利和义务为基础，以确认、保护和发展统治阶级所期望的社会关系和社会秩序为目的的行为规范体系。

#### 二、法的特征

1. 规范性
2. 国家意志性
3. 普遍性
4. 强制性
5. 程序性
6. 可诉性
7. 稳定性

#### 三、法的规范作用

1. 指引作用：法对个体行为的指引作用，包括确定的指引、有选择的指引。确定的指引一般是规定义务的规范所具有的作用；有选择的指引一般是规定权利的规范所具有的作用。

2. 评价作用：法作为尺度和标准对他人的行为的作用。
3. 预测作用：法对当事人双方之间的行为的作用。
4. 强制作用：法对违法犯罪者的行为的作用。
5. 教育作用：法对一般人的行为的作用。

#### 四、法与道德的区别

1. 法与道德的生成方式不同。
2. 法与道德的表现形式不同。

3. 法与道德的评价标准不同。
4. 法与道德的调整范围不尽相同。
5. 保证法与道德实施的手段不同。

1. (多选) 马克思主义经典作家曾指出, 正像你们的法不过是被奉为法律的你们这个阶级的意志一样, 而这种意志的内容是由你们这个阶级的物质生活条件来决定的。这段论述表明了马克思主义关于法的本质的基本内涵有 ( )

- A. 法的阶级性
- B. 法的规范性
- C. 法的社会实证性
- D. 法的物质制约性

2. (单选) 关于道德和法的表述正确的是 ( )。

- A. 法是有阶级性的, 道德也是有阶级性的
- B. 法是具有强制力的社会规范, 道德则没有任何强制力
- C. 就调整范围而言, 法比道德调整的范围更广
- D. 法与道德相伴而生, 共同消亡

## 第二节 法律关系

### 一、概念

法律关系, 是指在法律规范调整社会关系的过程中所形成的人们之间的权利和义务关系。

### 二、法律关系的构成要素

#### (一) 主体

法律关系主体是法律关系的参加者, 即权利的享有者和义务的承担者。包括自然人、机构和组织、国家。

#### (二) 内容

法律关系的内容, 就是法律关系主体之间的法律权利和法律义务。

#### (三) 客体

法律关系客体是指法律关系主体之间权利和义务所指向的对象。法律关系客

体包括物、人身、智力成果、行为结果

### 三、法律关系的形成、变更和消灭

#### （一）法律规范

法律规范是法律关系形成、变更和消灭的法律依据，没有一定的法律规范就不会有相应的法律关系。

#### （二）法律事实

所谓法律事实，就是指法律规范所规定的、能够引起法律关系产生、变更和消灭的客观情况或现象，法律事实是法律关系形成、变更和消灭必须具备的前提条件。它是法律规范与法律关系联系的中介。

依据是否以人们的意志为转移作标准，可以将法律事实大体上分为两类，即法律事件和法律行为。

1.（单选）法律事实是法律规范所规定的能够引起法律关系产生、变更和消灭的客观情况或现象，包括法律行为和法律事件。下列法律事实中，属于法律行为的是（ ）

- A. 2017 年 8 月 8 日，四川九寨沟发生 7.0 级地震
- B. 2017 年 10 月 1 日，李某在超市购买了一箱食用油
- C. 2017 年 10 月 6 日，高龄老人赵某自然死亡
- D. 2015 年 3 月 1 日，熊猫宝宝元元出生

2.（单选）法律关系是由法律规范调整的，以主体间权利和义务关系为内容的特殊社会关系。下列行为中不能形成法律关系的是（ ）。

- A. 交通警察纠正周多多闯红灯行为并处以罚款
- B. 孙一楠通过大麦网成功订购演唱会门票
- C. 法院判决卞圆圆每月向父亲支付赡养费
- D. 苏冰冰承诺若刘晨通过公务员考试就嫁给他

3.（单选）甲涉嫌盗窃，在被审查起诉期间，因病死亡，检察院遂做出撤销

案件的決定，檢察院是基于下列哪種原因撤銷案件的？（ ）

- A. 法律事件
- B. 違法行為
- C. 事實構成
- D. 法律行為

### 第三節 立法

#### 一、立法權

- 1. 法律（狹義）：全國人大及其常委會
- 2. 行政法規：國務院
- 3. 地方性法規：省級人大及其常委會、設區的市（自治州）的人大及其常委會
- 4. 部門規章：國務院組成部門、直屬機構
- 5. 地方政府規章：省級人民政府、設區的市（自治州）的人民政府
- 6. 自治條例、單行條例：自治區、自治州、自治縣人大

#### 二、法的效力層次

- 1. 同一機關制定的法，新法優于舊法，特別法優于一般法。
- 2. 不同機關制定的法，憲法是根本法，上位法優于下位法。
  - （1）憲法＞法律＞行政法規＞地方性法規
  - （2）行政法規＞部門規章
  - （3）本級地方性法規＞本級地方政府規章
  - （4）省級地方性法規＞設區的市的地方性法規
  - （5）省級地方政府規章＞設區的市的地方政府規章

#### 三、法的淵源與法律體系

##### （一）法的淵源

法的淵源是指法的具体表现形式。在法律实践中，法的淵源最主要的分类是正式的法的淵源与非正式的法的淵源。

非正式的法的淵源则指不具有明文规定的法律效力，但具有法律说服力的那些资料，如正义标准、理性原则、公共政策、道德信念、社会思潮、习惯、乡规

民约、社团规章、权威性法学著作等。

当代中国法的渊源主要为以宪法为核心的各种制定法，包括宪法、法律、法规、规章、民族自治条例和单行条例、国际条约、国际惯例等。

## （二）法律体系

法律体系是一国现行法律规范组成的整体，我国的法律体系是以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系。

## 四、法律解释

法律解释，是指对法律条文的含义所作的说明。依据解释是否具有法律效力分为正式解释和非正式解释。

1.（多选）解决法的效力冲突的原则有（ ）。

- A. 根本法优于普通法
- B. 上位法优于下位法
- C. 新法优于旧法
- D. 特别法优于一般法

2.（多选）设区的市的人民代表大会和它们的常务委员会，可以依照法律规定制定地方性法规，报本省、自治区人民代表大会常务委员会批准后施行。该地方性法规需符合的要求有（ ）

- A. 不同宪法相抵触
- B. 不同法律相抵触
- C. 不同行政法规相抵触
- D. 不同本省、自治区的地方性法规相抵触

3.（单选）2016年10月12日，在香港特别行政区立法会新一届议员宣誓入职仪式上，极个别“港独”候任议员在宣誓时，公然做出侮辱国家和民族的言行。宪法法律权威不容挑战，2016年11月7日，全国人大常委会依法作出关于香港基本法第一百零四条的法律解释。随后香港法院根据这一法律解释，裁定两名候任特区立法会议员丧失议员资格，四名议员的宣誓没有法律效力、议员资格被取消。全国人大常委会的法律解释是（ ）。

- A. 立法解释
- B. 行政解释
- C. 司法解释
- D. 学理解释

4.（单选）在我国行使国家立法权的国家机关是（ ）。

- A. 全国人大
- B. 国务院
- C. 全国人大及其常委会
- D. 全国人大常委会

5.（单选）在社区组织的法治宣传活动中，小区居民询问参加活动的民警小张，为什么有的法律叫法律，有的法律叫法规。小张的下列解释错误的是（ ）。

- A. 法律有广义、狭义之分
- B. 狭义的法律是由全国人大及其常委会制定的
- C. 法规是由国务院制定的
- D. 狭义的法律比法规的效力更高

6.（单选）所谓法的渊源，是指法的具体外部表现形态。下列不属于我国法的渊源的是（ ）。

- A. 宪法
- B. 行政法规
- C. 地方性法规
- D. 我国尚未缔结或参加的国际条约

#### 第四节 法的效力范围

法的效力范围指法对什么对象、在什么时间、什么空间有效。明确法的效力范围，是法的遵守和适用的一个前提。

##### 一、法对人的效力

法对人的效力，是指法律对谁有效力，适用于哪些人。我国采取的是以属地

主义为主，与属人主义、保护主义相结合的方式。

## 二、法的空间效力

法的空间效力，是指法在哪些地域有效力，适用于哪些地区。

一般来说，一国法律适用于该国主权范围所及的全部领域，包括领土、领水及其底土和领空。

根据有关国际条约的规定，一国的法律也可以适用于本国驻外使馆、在外船舶及航空器。

## 三、法的时间效力

法的时间效力，是指法何时生效、何时终止效力以及法对其生效以前的事件和行为有无溯及力。

法的时间效力包括：

- （1）法的生效时间
- （2）法终止生效的时间
- （3）法的溯及力

### 【强化练习】

1.（单选）《中华人民共和国行政复议法》第四十三条规定“本法自 1999 年 10 月 1 日起施行，1990 年 12 月 24 日国务院发布、1994 年 10 月 9 日国务院修订发布的《行政复议条例》同时废止”。对于这条规定，下列说法正确的是（ ）。

- A. 体现了法对人的效力
- B. 体现了法的时间效力
- C. 体现了法的空间效力
- D. 体现了法的时间和空间效力

2.（单选）关于法律效力，下列说法正确的是（ ）。

- A. 法律不经公布就不具有效力
- B. 如果以前没有相关规定，法律应当溯及既往



- C. 一切法律的效力高低由基本法律规定
- D. 法律应该使一国之内的所有公民知晓，对不懂法者应从轻或免除处罚

3.（多选）下列关于法的效力的表述，错误的是（ ）。

- A. 我国的法不仅适用于我国主权领域，还适用于我国驻外使领馆、船舶和航空器
- B. 我国的法只对中国公民产生效力，外国人在中国领域内有违法行为的，不受我国法制约
- C. 我国的法都是一经公布立即生效的
- D. 我国法律原则上是具有溯及力的

## 第五节 法的实施

### 一、执法

#### （一）含义

执法，又称法的执行，是指国家行政机关及其公职人员依法行使管理职权、履行职责、实施法律的活动。

#### （二）特征

- 1. 执法是国家行政主体及其公职人员以国家的名义对社会进行全面管理
- 2. 执法具有国家强制性、主动性和单方面性。

### 二、司法

#### （一）含义

司法，又称法的适用，通常是指国家司法机关根据法定职权和法定程序，具体应用法律处理案件的专门活动。

#### （二）特点

- 1. 司法是由特定的国家机关及其公职人员，按照法定职权实施法律的专门活动，具有国家权威性。
- 2. 司法是司法机关以国家强制力为后盾实施法律的活动，具有国家强制性。
- 3. 司法具有严格的程序性及合法性。

4. 司法必须有表明法的适用结果的法律文书。

### 三、守法

#### （一）含义

守法，又称法的遵守，是指公民、社会组织和国家机关以法律为自己的行为准则，依照法律行使权利、履行义务的活动。

#### （二）守法的主体

在当今的中国，所有人都是守法主体，所有组织都有义务守法，各政党包括共产党，都要遵守宪法和法律，都要在宪法和法律的范围内活动。

### 四、法律责任

法律责任，是指行为人由于违法行为、违约行为或者由于法律规定而应承受的某种不利的法律后果。

根据违法行为所违反的法律的性质，可以把法律责任分为民事责任、行政责任、刑事责任、违宪责任。

#### 【强化练习】

1.（单选）民警小张在巡逻过程中，将正在盗窃他人手机的赵某抓获。根据《治安管理处罚法》，对赵某处以行政拘留。该治安处罚是法的运行中的（ ）。

- A. 立法
- B. 执法
- C. 司法
- D. 守法

2.（多选）某甲因打伤某乙，被人民法院判处2年有期徒刑并承担赔偿责任，同时被单位开除公职，某甲受到法律制裁包括下列哪几项？（ ）。

- A. 刑事制裁
- B. 民事制裁
- C. 违宪制裁
- D. 行政制裁

## 第六节 社会主义法治理念

### 一、依法治国的总目标

全面推进依法治国，总目标是建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家。这就是，在中国共产党领导下，坚持中国特色社会主义制度，贯彻中国特色社会主义法治理论，形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系，形成完善的党内法规体系，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，促进国家治理体系和治理能力现代化。

## 二、全面依法治国的基本格局

- （一）完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，加强宪法实施
- （二）深入推进依法行政，加快建设法治政府
- （三）保证公正司法，提高司法公信力
- （四）增强全民法治观念，推进法治社会建设
- （五）加强法治工作队伍建设
- （六）加强和改进党对全面推进依法治国的领导

依法治国是社会主义法治的核心内容

执法为民是社会主义法治的本质要求

公平正义是社会主义法治的价值追求

服务大局是社会主义法治的重要使命

党的领导是社会主义法治的根本保证

### 【强化练习】

1.（单选）党的十九大报告指出“推进全面依法治国，总目标是建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家。”对此，下列理解不正确的是（ ）。

- A. 这是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求
- B. 包括形成完善的党内法规体系和社会主义道德体系
- C. 坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设

D. 实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法

2. (单选) 社会主义法治的根本保证是 ( )。

- A. 党的领导
- B. 服务大局
- C. 执法为民
- D. 依法治国

3. (单选) 党和国家大力推行涉法涉诉信访工作改革, 出台了相关文件, 规定了诉讼与信访分离制度, 把涉法涉诉信访从普通信访事项中分离出去, 导入司法渠道, 由司法机关按照法律程序处理, 健全国家司法救助制度。越来越多的百姓选择通过司法渠道反映和解决问题, 由信“访”不信“法”, 转变为遇事找法。这种转变体现的是 ( )。

- A. 完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系, 维护宪法权威
- B. 深入推进依法行政, 加快建设法治政府
- C. 保证公正司法, 提高司法公信力
- D. 增强全民法治观念, 推进法治社会建设

4. (单选) 社会主义法治理念, 是中国特色社会主义系统化的法治意识形态。关于社会主义法治的核心内容, 下列选项正确的是 ( )。

- A. 执法为民
- B. 依法治国
- C. 公平正义
- D. 服务大局

5. (多选) 全面推进依法治国, 总目标是建设中国特色社会主义法治体系, 建设社会主义法治国家。为了实现这一总目标, 必须坚持中国共产党的领导, 把党的领导贯彻到依法治国全过程和各方面。下列对于坚持党的领导认识正确的有 ( )。

- A. 党和国家的根本所在、命脉所在
- B. 全国各族人民的利益所系、幸福所系
- C. 社会主义法治的核心内容、本质要求
- D. 全面推进依法治国的题中应有之义

6. (多选) 全面推进依法治国, 要在中国共产党领导下, 坚持中国特色社会主义制度, 贯彻中国特色社会主义法治理论, 形成 ( )。

- A. 完备的法律规范体系
- B. 高效的法治实施体系
- C. 严密的法治监督体系
- D. 有力的法治保障体系

7. (单选) 新时期, 全面推进依法治国新的指导方针是科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。在贯彻这一方针中, 下列说法不正确的是: ( )。

- A. 构建和完善中国特色社会主义法律体系是依法治国的必要前提
- B. 公正是法治的生命线, 司法公正对社会公正具有重要的引领作用
- C. 人民是依法治国的主体和力量源泉, 人民通过各种途径直接行使立法、执法、司法权
- D. 依法行政要求强化对行政权力的制约和监督

8. (单选) 建设法治政府必然要求建立权责统一、权威高效的依法行政体制。关于建设法治政府, 下列正确的是 ( )。

- A. 明确各级政府权力配置的着力点, 强化市县政府宏观管理职责
- B. 明确地方事务必要时可以适当牺牲其他地区利益
- C. 政府权力清单制度是促进全面履行政府职能、厘清权责、提高效率的有效制度
- D. 推行政府法律顾问制度的主要目的是帮助行政机关摆脱具体行政事务, 加强宏观管理

9. (单选) 全面推进依法治国, 总目标是建设中国特色社会主义法治社会, 建设社会主义法治国家。关于对全面推进依法治国的重大意义和总目标的解释, 不正确的是 ( )。

- A. 依法治国事关我们党执政兴国, 事关人民的幸福安康, 事关党和国家的长

治久安

- B. 依法治国是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求
- C. 总目标包括形成具备的法律规范体系和高效的法律实施体系
- D. 通过将全部社会关系法律化,为建设和发展中国特色社会主义依法治国提供保障

## 理论攻坚-法理学（笔记）

### 【注意】

法理学：即法学基础理论，本节课有很多内容需要理解，也有需要记忆的内容（如立法权），在课程最后，会用问答的方式帮助大家梳理，课上跟上老师听即可。

### 第一节 法的概述

#### 一、法的概念

法是指由国家制定或认可，并由国家强制力保障实施的，反映由特定物质生活条件决定的统治阶级意志，以权利和义务为基础，以确认、保护和发展统治阶级所期望的社会关系和社会秩序为目的的行为规范体系。

### 【解析】

法的概念：常考查关键词。

（1）法由国家制定或认可：很多机构都能制定法，如公安部。道德不是国家制定的，如尊老爱幼、助人为乐的道德不是国家制定的，尊老爱幼、助人为乐是中华民族的传统美德，是在文化发展过程中逐渐形成的，道德是约定俗成、自发形成的。

（2）法由国家强制力保障实施：比如公安、监狱、法院、检察院，都是国家强制机关。国家强制力是法所实施的唯一保障手段（错误）。国家强制力是法所实施的最后保障手段（正确），原因：法除了依靠国家强制机关，还可以依靠道德、普法教育，当大家不愿意遵守法律时，国家强制力才会发挥作用。比如河南郑州的“毒王”到国外看球赛，回国后还谎报行程，导致很多人被隔离，该“毒王”可能被追究刑事责任，是国家强制力在发挥作用。

（3）法由特定物质生活条件决定：物质决定法。比如《电子商务法》，1949年新中国刚成立时不可能出台《电子商务法》，因为当时的物质生活条件没有手机、电脑，只有物质发展了、经济发达了，到了一定阶段才会有这个法律。

（4）统治阶级意志：我国的统治阶级是人民，即在座的各位包括老师都是人民，都是好人。

（5）行为规范体系：法律不控制人们的思想。真题：某人特别迷信，觉得诅咒别人非常灵验，诅咒李四掉进井里摔死，结果第二天李四真的掉进井里摔死了，此时该人不构成犯罪，因为没有实施故意杀人的行为。

## 二、法的特征

1. 规范性
2. 国家意志性
3. 普遍性
4. 强制性
5. 程序性
6. 可诉性
7. 稳定性

### 【解析】

1. 规范性（重点）：制约行为，即法律能够制约行为。比如甲看过《刑法》，知道不能绑架、不能勒索钱财，是法对行为的制约。

2. 国家意志性（重点）：法会体现一个国家统治阶级的意志。

3. 普遍性（重点）：法律面前人人平等，比如甲和乙都犯法了，不能因为乙长得丑就罚的重一些。注意：人人平等包括执法平等、守法平等、司法平等，立法不是人人平等，因为法只体现统治阶级的意志，无需考虑被统治阶级、敌人、犯罪分子的意志。

4. 强制性：必须遵守法律。比如甲今天杀人了，要把甲抓起来关进监狱，即有人不遵守时会强制让其遵守。

5. 程序性：体现在诉讼过程中。比如起诉，要先到法院起诉，进入一审程序，对一审程序不服再提起上诉进入二审程序，不能直接进入二审程序。

6. 可诉性：“诉”即诉讼，当权益遭受侵害时可以通过一些途径（如打官司）维权。

7. 稳定性：有的教材把稳定性列为了法的特征，有的教材没有，若题目中表述“法具有稳定性”，是可以选的。指法不能朝令夕改，如不能上午出台法律，下午就废除。



### 三、法的规范作用

1. 指引作用：法对个体行为的指引作用，包括确定的指引、有选择的指引。确定的指引一般是规定义务的规范所具有的作用；有选择的指引一般是规定权利的规范所具有的作用。

2. 评价作用：法作为尺度和标准对他人的行为的作用。

3. 预测作用：法对当事人双方之间的行为的作用。

4. 强制作用：法对违法犯罪者的行为的作用。

5. 教育作用：法对一般人的行为的作用。

#### 【解析】

1. 法的规范作用：共五种，常考查区别，如给出一句话，问体现哪个作用。

（1）指引作用：针对个体行为（本人）。包括确定的指引、有选择的指引。

①确定的指引：规定义务，即必须这么做，比如《宪法》规定纳税是公民的基本义务，是确定的指引。

②有选择的指引：规定权利，比如《婚姻法》规定男性满 22 周岁、女性满 20 周岁可以结婚，是有选择的指引。

（2）评价作用：针对他人。

（3）预测作用：针对双方之间（相互）。比如大家都去超市买过东西（买卖合同），甲今天到超市买笔，超市老板说 2 元一支，当甲把 2 元钱给老板时，可以预测到下一步老板会把笔给自己。

（4）强制作用：针对违法犯罪者。

（5）教育作用：针对一般人，一般通过典型案例起示范、示警作用。

2. 例子：甲和乙有仇，甲想给乙下毒毒死乙，后来又想如果毒死乙，自己要坐牢，最终没有实施行为，体现指引作用，是法律对本人行为的指引；丙听说了甲的事情，特别气愤，对甲说“你太怂了，你要不敢，我就去了”，甲对丙说“你别去，这样做是违法的”，体现评价作用，丙是他人，甲在评价丙的行为；甲和丙觉得既然杀不了乙，先去吃一顿火锅解解愁，当甲把 100 元给火锅店老板时，火锅店老板可以知道甲是来吃火锅的，下一步会把火锅锅底给甲，这是双方之间的预测作用；甲吃完火锅后，觉得还是应该毒死乙，最后下毒把乙毒死，甲被判

处无期徒刑，此时是强制作用，甲是违法犯罪者；后来甲的案例上了中央新闻，对社会的一般人起到示警作用，即体现教育作用。

#### 四、法与道德的区别

1. 法与道德的生成方式不同。
2. 法与道德的表现形式不同。
3. 法与道德的评价标准不同。
4. 法与道德的调整范围不尽相同。
5. 保证法与道德实施的手段不同。

##### 【解析】

##### 1. 法与道德的联系：规范性和阶级性。

（1）规范性：法能够制约人的行为，道德也能够制约人的行为，可以通过内心的自觉、外在的舆论制约。

（2）阶级性：法具有阶级性，道德也具有阶级性，不同的阶级看一件事情，得出的结论是不同的。比如资本主义社会有资产阶级和无产阶级，资产阶级认为给工人发工资，是对工人好，无产阶级（工人）会觉得，虽然资产阶级在给自己发工资，但归根结底还是在剥削自己。

##### 2. 法与道德的区别：

（1）法与道德的生成方式不同：法由国家制定或认可，道德是自发形成的。

（2）法与道德的表现形式不同：法的表现形式是各种法典、法条，法典如《民法总则》《刑法》，《刑法》中有第一条、第二条，是法条；道德的表现形式是言论和行为，如老人躺在甲的车前面，甲没有扶老人还骂老人，则甲的言论和行为都不符合道德标准。

（3）法与道德的评价标准不同：法律的评价标准是统一的，即法律面前人人平等；道德的评价标准不统一，比如疫情期间，有人认为明星应该捐款，因为明星赚得多，应该多捐点，还有人认为明星捐不捐是自己的事情，捐的多与少都是自己的心意。

（4）法与道德的调整范围不尽相同：道德的调整范围更大，比如男女进入婚姻关系中，法律会调整，恋爱关系中，法不会调整，但道德会调整。

(5) 保证法与道德实施的手段不同：法律依靠国家强制；道德依靠舆论和自觉来保障实施，比如公交车上让座的话是自觉，不让座的话老人会给予指责。

1. (多选) 马克思主义经典作家曾指出，正像你们的法不过是被奉为法律的你们这个阶级的意志一样，而这种意志的内容是由你们这个阶级的物质生活条件来决定的。这段论述表明了马克思主义关于法的本质的基本内涵有 ( )

- A. 法的阶级性
- B. 法的规范性
- C. 法的社会实证性
- D. 法的物质制约性

【解析】1. 多选题。A、D 项正确：“阶级意志”体现阶级性；“而这种意志的内容是由你们这个阶级的物质生活条件来决定的”体现物质制约性（物质决定法）。C 项错误：没有该表述。B 项错误：没有体现法对人们行为的制约。【选 AD】

2. (单选) 关于道德和法的表述正确的是 ( )。

- A. 法是有阶级性的，道德也是有阶级性的
- B. 法是具有强制力的社会规范，道德则没有任何强制力
- C. 就调整范围而言，法比道德调整的范围更广
- D. 法与道德相伴而生，共同消亡

【解析】2. A 项正确：法和道德都具有规范性和阶级性。B 项错误：道德的强制力来自于舆论和自觉，是内心强制。C 项错误：道德调整的范围更广。D 项错误：法是国家制定的，有国家才有法，道德在原始社会就有了。【选 A】

【答案汇总】1-2：AD/A

## 第二节 法律关系

### 一、概念

法律关系，是指在法律规范调整社会关系的过程中所形成的人们之间的权利和义务关系。

【解析】

1. 概念：考试不考查名词解释。

2. 法律关系：是指在法律规范调整社会关系的过程中所形成的人们之间的权利和义务关系。比如疫情期间，甲到商店买了一个2元的口罩，甲与商店形成了买卖法律关系，甲有权利拿到口罩，有义务交付2元钱，商店有权利收2元钱，同时需要交货。

## 二、法律关系的构成要素

### （一）主体

法律关系主体是法律关系的参加者，即权利的享有者和义务的承担者。包括自然人、机构和组织、国家。

### （二）内容

法律关系的内容，就是法律关系主体之间的法律权利和法律义务。

### （三）客体

法律关系客体是指法律关系主体之间权利和义务所指向的对象。法律关系客体包括物、人身、智力成果、行为结果

### 【解析】

法律关系的构成要素：

（1）主体：法律关系主体是法律关系的参加者，即权利的享有者和义务的承担者。包括自然人（活人，包括小孩、精神病、残疾人、植物人等）、机构和组织（如粉笔是能够独立承担责任的组织，若粉笔和他人签订劳动合同，粉笔就是主体，是法律关系的参加者）、国家（特定的情况下可以成为主体，如国家发行国债时相当于向民众借钱，此时国家相当于债务人，购买国债的人相当于债权人）。

（2）内容：法律关系的内容，就是法律关系主体之间的法律权利（可以自主决定，如言论自由，想说就说、不想说就不说）和法律义务（必须做/不做，如必须纳税、不能侵犯他人隐私）。

（3）客体：法律关系客体是指法律关系主体之间权利和义务所指向的对象。法律关系客体包括物、人身、智力成果、行为结果。

①物：各种客观的物体，如书、水杯、巧克力、薯片。

②人身：各种生理器官组成的整体，比如张三和李四是好朋友，李四由于劳

累过度导致肾不好，张三要把自己的肾移植给李四，张三的肾进入到李四的身体里，称为生理器官，即人身。

③智力成果：知识产权领域，如著作权、商标权、专利权，王某要出版《XXX续集》，这本书是王某的智力成果，凝结了王某的思维，是著作。

④行为结果：即行为，比如王某去洗头花了 58 元，是为洗发的行为付费，58 元指向的对象是洗发的行为。

### 三、法律关系的形成、变更和消灭

#### （一）法律规范

法律规范是法律关系形成、变更和消灭的法律依据，没有一定的法律规范就不会有相应的法律关系。

#### （二）法律事实

所谓法律事实，就是指法律规范所规定的、能够引起法律关系产生、变更和消灭的客观情况或现象，法律事实是法律关系形成、变更和消灭必须具备的前提条件。它是法律规范与法律关系联系的中介。

依据是否以人们的意志为转移作标准，可以将法律事实大体上分为两类，即法律事件和法律行为。

#### 【解析】

1. 法律规范：依据；法律事实：条件和中介。例子：

（1）比如甲和乙要结婚，要依据我国的《婚姻法》，《婚姻法》是二人结婚的依据，称为法律规范。

（2）甲和乙要形成夫妻法律关系，要到民政局登记领证，登记领证是中间的中介、条件，是法律事实。

（3）甲和乙要签订买卖合同，《合同法》是法律规范；甲乙二人签订合同，签订合同是法律事实。

2. 法律行为：转移，以当事人的意志为转移。比如甲想和乙签订合同、甲想问乙借钱、甲要立遗嘱“在自己死后，把钱都给乙”。

3. 法律事件：不转移，不以当事人的意志为转移。比如人的出生死亡（当小孩一出生，其母亲就要承担监护责任）、自然灾害（如地震、泥石流）、革命战争

（如第二次世界大战，不是一个人可以控制的）。

1.（单选）法律事实是法律规范所规定的能够引起法律关系产生、变更和消灭的客观情况或现象，包括法律行为和法律事件。下列法律事实中，属于法律行为的是（ ）

- A. 2017 年 8 月 8 日，四川九寨沟发生 7.0 级地震
- B. 2017 年 10 月 1 日，李某在超市购买了一箱食用油
- C. 2017 年 10 月 6 日，高龄老人赵某自然死亡
- D. 2015 年 3 月 1 日，熊猫宝宝元元出生

【解析】1. A 项错误：属于法律事件。B 项正确：以人的意志为转移，属于法律行为。C、D 项错误：出生和死亡都是法律事件。【选 B】

2.（单选）法律关系是由法律规范调整的，以主体间权利和义务关系为内容的特殊社会关系。下列行为中不能形成法律关系的是（ ）。

- A. 交通警察纠正周多多闯红灯行为并处以罚款
- B. 孙一楠通过大麦网成功订购演唱会门票
- C. 法院判决卞圆圆每月向父亲支付赡养费
- D. 苏冰冰承诺若刘晨通过公务员考试就嫁给他

【解析】2. 选非题。A 项正确：行政法律关系。B、C 项正确：民事法律关系。D 项错误：“承诺”不会形成法律关系，即便通过考试也可以选择不嫁。【选 D】

3.（单选）甲涉嫌盗窃，在被审查起诉期间，因病死亡，检察院遂做出撤销案件的决定，检察院是基于下列哪种原因撤销案件的？（ ）

- A. 法律事件
- B. 违法行为
- C. 事实构成
- D. 法律行为

【解析】3. A 项正确：人死亡是法律事件。B 项错误：人死亡并不是违法。C 项错误：事实构成指可能由两个法律事实共同构成一个法律关系，比如甲在买房时，房子要归自己所有，除了要签订合同，还要过户登记，有两个法律事实引起一个法律关系，是事实构成。【选 A】

【答案汇总】1-3: B/D/A

### 第三节 立法

#### 一、立法权

1. 法律（狭义）：全国人大及其常委会
2. 行政法规：国务院
3. 地方性法规：省级人大及其常委会、设区的市（自治州）的人大及其常委会
4. 部门规章：国务院组成部门、直属机构
5. 地方政府规章：省级人民政府、设区的市（自治州）的人民政府
6. 自治条例、单行条例：自治区、自治州、自治县人大

#### 【解析】

1. 此处有很多内容可以通过常理推断。比如国务院制定的是行政法规、公安部制定的是部门规章；再如湖北省人大可以制定地方性法规，湖北省政府可以制定政府规章。

#### 2. 立法权：

（1）法律（狭义）：狭义的法律特指全国人大和全国人常制定的文件，我国一般3月份会开人大会，开会期间人大代表要参会，即全国人大，但会期一般就十几天，剩下的工作要由全国人大的常设机构全国人常来完成。

#### （2）广义的法律：

①行政法规：国务院（中央人民政府）。

②地方性法规：地方制定的，省级人大及其常委会、设区的市（自治州）的人大及其常委会。

a 省级：普通的省（如山东省、山西省、陕西省、湖北省等）、自治区、直辖市。

b 设区的市：一般指地级市，比如省会城市（如山东济南、山西太原、陕西西安），会有下辖区。

③部门规章：国务院的组成部门、直属机构，如公安部制定的是部门规章。

④地方政府规章：省级人民政府、设区的市（自治州）的人民政府。

⑤自治条例、单行条例：在民族自治地方存在，自治区、自治州、自治县的人大。注意：只有人大没有人常；香港和澳门实行高度自治，有独立的立法权。

3. 梳理：

（1）全国人大及其常委会制定的文件：狭义的法律。

（2）省级政府、设区的市政府制定的文件：地方政府规章。

（3）省级人大及其常委会、设区的市（自治州）的人大及其常委会制定的文件：地方性法规。

（4）国务院制定的文件：行政法规。

（5）国务院的组成部门制定的文件：部门规章。

（6）自治区、自治州、自治县的人大可以制定自治条例、单行条例。

## 二、法的效力层次

1. 同一机关制定的法，新法优于旧法，特别法优于一般法。

2. 不同机关制定的法，宪法是根本法，上位法优于下位法。

（1）宪法>法律>行政法规>地方性法规

（2）行政法规>部门规章

（3）本级地方性法规>本级地方政府规章

（4）省级地方性法规>设区的市的地方性法规

（5）省级地方政府规章>设区的市的地方政府规章

### 【解析】

1. 效力层次：我国有很多法律文件，这些法律文件之间可能发生冲突，当出现冲突时用哪部法律即效力层次要解决的问题。

2. 同一机关制定的法，新法优于旧法，特别法优于一般法：

（1）新法优于旧法：比如 2019 年的法律和 2009 年的法律，要用 2019 年的法律。

（2）特别法优于一般法：《行政处罚法》是一般法，只要有行政违法行为，就可能用到《行政处罚法》；《治安管理处罚法》是特别法，专门针对违反治安管理行为作出的规定。如果某人有违反治安管理的行为，优先用《治安管理处罚法》，



因为《治安管理处罚法》规定的更精细。

3. 不同机关制定的法，宪法是根本法（我国的母法，效力最高），上位法优于下位法（上级>下级、同级人大>同级政府）。

（1）宪法>法律>行政法规>地方性法规：

①宪法：根本法，效力最高。

②法律是全人大、全人常制定的，行政法规是国务院（中央人民政府）制定的，同级人大>同级政府，所有法律的效力大于行政法规。

③行政法规是中央人民政府制定的，地方性法规是地方制定的，中央>地方。

（2）行政法规>部门规章：比如左边是国务院制定的行政法规，右边是公安部制定的部门规章，国务院是上级，公安部是下级，上级>下级。

（3）本级地方性法规>本级地方政府规章：比如左边是浙江省人大制定的地方性法规，右边是浙江省政府制定的政府规章，同级人大>同级政府。

（4）省级地方性法规>设区的市的地方性法规；省级地方政府规章>设区的市的地方政府规章：左边是省一级，右边是市一级，省>市。

### 三、法的渊源与法律体系

#### （一）法的渊源

法的渊源是指法的具体表现形式。在法律实践中，法的渊源最主要的分类是正式的法的渊源与非正式的法的渊源。

非正式的法的渊源则指不具有明文规定的法律效力，但具有法律说服力的那些资料，如正义标准、理性原则、公共政策、道德信念、社会思潮、习惯、乡规民约、社团规章、权威性法学著作等。

当代中国法的渊源主要为以宪法为核心的各种制定法，包括宪法、法律、法规、规章、民族自治条例和单行条例、国际条约、国际惯例等。

#### 【解析】

1. 法的渊源是指法的具体表现形式（如可以表现为法律、地方性法规、地方政府规章）。在法律实践中，法的渊源最主要的分类是正式的法的渊源与非正式的法的渊源。

2. 非正式的法的渊源指不具有明文规定的法律效力，但具有法律说服力的那

些资料，如正义标准、理性原则、公共政策、道德信念、社会思潮、习惯、乡规民约、社团规章、权威性法学著作等（了解即可）。比如甲是学法律的，研究生阶段主要研究刑法、刑诉，甲的老师是系主任，其老师喜欢研究强奸罪，甲在学习刑法分则时，半学期都在研究强奸罪，如怎么算强奸成功、怎么算开始实施犯罪、强奸的方式等，因此其老师对这方面比较专业，写了一些关于强奸罪的法学著作，这些著作没有明文规定的法律效力，法院不会根据这些著作判案，但这些著作对大家有说服力，比如《刑法》中有强奸妇女，但无强奸男性，其老师写的书中描述“南方的某城市有一年轻男子，长得很好，被 5 个异性实施了不轨行为，男性的生理健康、心理健康都遭受了损害，应该定强奸男性罪”，这些是有说服力的，是非正式法律渊源。

3. 当代中国法的渊源主要是以宪法为核心的各种制定法，包括宪法、法律、法规、规章、民族自治条例和单行条例、国际条约、国际惯例等。

## （二）法律体系

法律体系是一国现行法律规范组成的整体，我国的法律体系是以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系。

## 四、法律解释

法律解释，是指对法律条文的含义所作的说明。依据解释是否具有法律效力分为正式解释和非正式解释。

### 【解析】

1. 法律体系是一国现行法律规范组成的整体，我国的法律体系是以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系。注意：不是中华法系，中华法系在清朝就已经解体了。

2. 法律解释：比如《刑法》出台后，会有一些条文表述的不清楚、不明确的情况，此时需要有一些机关来对这些条文进行解释。依据解释是否具有法律效力分为正式解释（重点）和非正式解释。

### （1）正式解释/法定解释：

①全国人大常作立法解释。

②最高院和最高检作司法解释。

③国务院和其职能部门作行政解释。

(2) 非正式解释：学理解释，如一些法学专家的著作、论文、学说等。

1. (多选) 解决法的效力冲突的原则有 ( )。

- A. 根本法优于普通法
- B. 上位法优于下位法
- C. 新法优于旧法
- D. 特别法优于一般法

【解析】1. 根本法是宪法，普通法是宪法以外的法律，根本法优于普通法。

【选 ABCD】

2. (多选) 设区的市的人民代表大会和它们的常务委员会，可以依照法律规定制定地方性法规，报本省、自治区人民代表大会常务委员会批准后施行。该地方性法规需符合的要求有 ( )

- A. 不同宪法相抵触
- B. 不同法律相抵触
- C. 不同行政法规相抵触
- D. 不同本省、自治区的地方性法规相抵触

【解析】2. A 项正确：宪法是最高法。B 项正确：法律由全人大、全人常制定。C 项正确：行政法规由国务院（中央）制定。D 项正确：设区的市（一般是地级市）不能与省级抵触。【选 ABCD】

3. (单选) 2016 年 10 月 12 日，在香港特别行政区立法会新一届议员宣誓入职仪式上，极个别“港独”候任议员在宣誓时，公然做出侮辱国家和民族的言行。宪法法律权威不容挑战，2016 年 11 月 7 日，全国人大常委会依法作出关于香港基本法第一百零四条的法律解释。随后香港法院根据这一法律解释，裁定两名候任特区立法会议员丧失议员资格，四名议员的宣誓没有法律效力、议员资格被取消。全国人大常委会的法律解释是 ( )。

- A. 立法解释
- B. 行政解释
- C. 司法解释
- D. 学理解释

【解析】3. A 项正确：全国人大常委会的法律解释是立法解释。B 项错误：

国务院的解释是行政解释。C项错误：最高法、最高检的解释是司法解释。D项错误：如法学学者的论文、学说，是学理解释。【选A】

4.（单选）在我国行使国家立法权的国家机关是（ ）。

- A. 全国人大
- B. 国务院
- C. 全国人大及其常委会
- D. 全国人大常委会

【解析】4. C项正确：制定法律的国家机关是全国人大及其常委会。D项错误：缺少全国人大。【选C】

5.（单选）在社区组织的法治宣传活动中，小区居民询问参加活动的民警小张，为什么有的法律叫法律，有的法律叫法规。小张的下列解释错误的是（ ）。

- A. 法律有广义、狭义之分
- B. 狭义的法律是由全国人大及其常委会制定的
- C. 法规是由国务院制定的
- D. 狭义的法律比法规的效力更高

【解析】5. 选非题。A、B项正确：狭义的法律特指全国人大及其常委会制定的，其余的法律都是广义的法律。C项错误：行政法规由国务院制定，除此之外还有地方性法规。D项正确：狭义的法律是全国人大、全国人常制定的，比行政法规、地方性法规效力高。【选C】

6.（单选）所谓法的渊源，是指法的具体外部表现形态。下列不属于我国法的渊源的是（ ）。

- A. 宪法
- B. 行政法规
- C. 地方性法规
- D. 我国尚未缔结或参加的国际条约

【解析】6. 选非题。我国法的渊源主要表现为以宪法为核心的各种制定法。D项错误：我国没有缔结、没有参加的，不会对我国产生法律效力。【选D】

【答案汇总】1-5：ABCD/ABCD/A/C/C；6：D

#### 第四节 法的效力范围

法的效力范围指法对什么对象、在什么时间、什么空间有效。明确法的效力范围，是法的遵守和适用的一个前提。

##### 【解析】

法的效力范围：对什么人、在什么时间、什么空间有效。

##### 一、法对人的效力

法对人的效力，是指法律对谁有效力，适用于哪些人。我国采取的是以属地主义为主，与属人主义、保护主义相结合的方式。

##### 【解析】

1. 法对人的效力：掌握“以属地为主，与属人主义、保护主义相结合”。

2. 属地主义：看地域，如美国人军某在中国杀人，我们国家可以管辖，因为属地主义，在我们境内我们就可以管辖。

3. 属人主义：看国籍，比如王某跑到美国杀人，此时可以管辖，因为是我们国家的人，“生是我的人，死是我的鬼”。

4. 保护主义：看利益，如果你的行为侵害我们国家或者我们国民的利益也要受到管辖。比如美国人在美国杀害了中国人，此时侵犯中国人的利益，按照保护主义会对其进行管辖。

5. 如日本江歌案，这个案件在日本管辖，按照中国法律，江歌和陈世峰都是中国的，按照属人主义，我们可以管，但是日本说这案件发生在日本，按照属地主义，他们也要管，最后就看双方的协定，这是实践中的问题，当时还没有中日引渡条约，所以陈世峰不能回国审判，就在日本审判，考试只考理论，考试中问到按照中国法律，江歌案中国能不能管辖，就记可以管辖就可以。

##### 二、法的空间效力

法的空间效力，是指法在哪些地域有效力，适用于哪些地区。

一般来说，一国法律适用于该国主权范围所及的全部领域，包括领土、领水及其底土和领空。

根据有关国际条约的规定，一国的法律也可以适用于本国驻外使馆、在外船

船及航空器。

**【解析】**

空间效力：即对哪些地方是有效力的，主权范围内归我管，但是有两个比较特殊，即本国驻外使领馆和在外船舶及航空器。

（1）本国驻外使馆：标注“领土延伸”。比如很多年前美国曾轰炸我国驻南斯拉夫大使馆，事件发生以后我国外交部对美国的行为进行抗议和谴责，因为该使馆是我国的领土延伸，美国不能轰炸。

（2）在外船舶及航空器（飞机）：标注“**旗国主义**”，只要悬挂我国的国旗，我国就能对其管辖。比如甲有一艘渔船，航行时悬挂的是中国国旗，在这艘船上发生的事情，此时中国法律可以管辖，考试曾考过。

### 三、法的时间效力

法的时间效力，是指法何时生效、何时终止效力以及法对其生效以前的事件和行为有无溯及力。

法的时间效力包括：

- （1）法的生效时间
- （2）法终止生效的时间
- （3）法的溯及力

**【解析】**

法的时间效力：即生效、失效和溯及力。

（1）生效时间：最常见的有公布之日起生效，比如公布法律当天就生效；再比如3月公布，一直拖到10月才生效，即我国法律常见的生效时间，无论是哪一种都会经过公布。

表述：①法律要生效必须经过公布。原因：不公布是不会知道法律内容的。

②法一旦公布就会生效（错误）原因：有可能过两天才生效。

（2）失效问题：有明示和默示，简记为“明”和“默”。

①明示：指国家明确告知废除法律。

②默示：指当新法已出现，与之冲突的旧法自然失效。

（3）溯及力：法对其生效以前的事件和行为有无溯及力，即新法能否管旧

事，能管有溯及力，不能管则无溯及力。比如 2019 年新法将强奸男性定罪，但是张三在 2017 年有这个行为，不能用新法去溯及旧事。

**【强化练习】**

1.（单选）《中华人民共和国行政复议法》第四十三条规定“本法自 1999 年 10 月 1 日起施行，1990 年 12 月 24 日国务院发布、1994 年 10 月 9 日国务院修订发布的《行政复议条例》同时废止”。对于这条规定，下列说法正确的是（ ）。

- A. 体现了法对人的效力
- B. 体现了法的时间效力
- C. 体现了法的空间效力
- D. 体现了法的时间和空间效力

**【解析】**1. B 项正确：生效和废止体现时间效力。A 项错误：跟人无关。C 项错误：与空间无关。**【选 B】**

2.（单选）关于法律效力，下列说法正确的是（ ）。

- A. 法律不经公布就不具有效力
- B. 如果以前没有相关规定，法律应当溯及既往
- C. 一切法律的效力高低由基本法律规定
- D. 法律应该使一国之内的所有公民知晓，对不懂法者应从轻或免除处罚

**【解析】**2. A 项正确：不经公布不具有效力，必须公布百姓才能知道。  
B 项错误：原则不溯及既往。  
C 项错误：基本法太多了，法律效力的高低在《立法法》中有明确说明。  
D 项错误：不能不懂法就可以从轻。**【选 A】**

3.（多选）下列关于法的效力的表述，错误的是（ ）。

- A. 我国的法不仅适用于我国主权领域，还适用于我国驻外使领馆、船舶和航空器
- B. 我国的法只对中国公民产生效力，外国人在中国领域内有违法行为的，不受我国法制约

- C. 我国的法都是一经公布立即生效的
- D. 我国法律原则上是具有溯及力的

【解析】3. 选非题。A 项正确：即空间效力。

B 项错误：外国人来到我国后也要受到我国的约束。

C 项错误：不是“都是”，有例外情况。

D 项错误：原则不溯及。【选 BCD】

【答案汇总】1-3：B/A/BCD

## 第五节 法的实施

【解析】

1. 法的实施：主要讲三种实施方式，分别是执法、司法和守法。

2. 考情：主要考三个的区别，通过案例考查，比如公安局的人进行治安处罚，此时治安处罚属于执法、司法还是守法，只要能够判断、区分即可。

### 一、执法

#### （一）含义

执法，又称法的执行，是指国家行政机关及其公职人员依法行使管理职权、履行职责、实施法律的活动。

#### （二）特征

- 1. 执法是国家行政主体及其公职人员以国家的名义对社会进行全面管理
- 2. 执法具有国家强制性、主动性和单方面性。

【解析】

1. 执法：要理解主体是谁。

（1）主体：指国家行政主体及其公职人员，必须是行政主体，百姓则不可以。比如甲看见违章停车就贴单子，此时的行为不是执法。

（2）只有行使职权对社会进行管理的活动才能叫执法。比如甲考上公务员，到机关以后不服气，认为自己一天累死累活拿的工资少，而领导则很好，不用干啥活，因此直接去举报领导，此时的举报行为不属于执法。



2. 特征：强制性、主动性和单方面性，简单了解即可。

（1）强制性：公安局给一人罚款，如果不交的话可以采取强制措施。

（2）主动性：执法是主动出击。

（3）单方面性：不需要经过同意，比如纳税。

## 二、司法

### （一）含义

司法，又称法的适用，通常是指国家司法机关根据法定职权和法定程序，具体应用法律处理案件的专门活动。

### （二）特点

1. 司法是由特定的国家机关及其公职人员，按照法定职权实施法律的专门活动，具有国家权威性。

2. 司法是司法机关以国家强制力为后盾实施法律的活动，具有国家强制性。

3. 司法具有严格的程序性及合法性。

4. 司法必须有表明法的适用结果的法律文书。

### 【解析】

#### 1. 重点掌握主体：

（1）即国家司法机关，标注“法和检”，即法院和检察院。

（2）注意常见干扰项：在法学理论中，公安属于行政机关，即执法；司法局也是行政机关，因为司法部属于国务院的下设部门；监察委属于监察机关；监狱属于刑事类执行机关，如有期徒刑在监狱执行。纪委是党的部门。因此看到司法机关对应“法检”即可。

#### 2. 特点：

（1）国家权威性：法律判决肯定具有权威性。

（2）国家强制性：和权威性是一样的，不执行也得执行。

（3）程序性及合法性：如张志超，当年才十几岁，有个女同学失踪了，尸体一个月后在厕所发现了，但是有人看到张志超当时在厕所出来，就定了罪，2020年山东省高院通过再审宣判张志超无罪释放，当时证据非常不充分，最终导致判决结果是不对的，后面可能会涉及赔偿问题

(4) 必须要有表明法的适用结果的法律文书。比如判决书就是一种法律文书。

### 三、守法

#### (一) 含义

守法，又称法的遵守，是指公民、社会组织和国家机关以法律为自己的行为准则，依照法律行使权利、履行义务的活动。

#### (二) 守法的主体

在当今的中国，所有人都是守法主体，所有组织都有义务守法，各政党包括共产党，都要遵守宪法和法律，都要在宪法和法律的范围内活动。

#### 【解析】

守法：在我国，所有人都是守法主体，不管是人、组织、政党、领导干部、普通百姓，都要遵守法律。对于不守法的人就要追究责任。

### 四、法律责任

法律责任，是指行为人由于违法行为、违约行为或者由于法律规定而应承受的某种不利的法律后果。

根据违法行为所违反的法律的性质，可以把法律责任分为民事责任、行政责任、刑事责任、违宪责任。

#### 【解析】

#### 1. 法律责任：

(1) 违法行为：指杀人以后需要承担刑事责任。

(2) 违约行为：比如甲乙签订合同，甲不想要了就需要承担违约金。

(3) 由于法律规定而应承受的某种不利的法律后果，比如甲的家里有一个三岁的小孩，孩子小不懂事，将你咬伤了，此时我的医疗费需要由甲承担，因为甲是孩子的监护人，法律规定由甲承担这种不利的法律后果，此时就不能要无赖。如果是甲家的狗咬了王某，这个时候也需要赔王某钱。

#### 2. 分类：

(1) 民事责任：比如违反合同法，要承担违约金。

(2) 行政责任：比如闯红灯会被罚款；酒驾可以吊销驾照。

(3) 刑事责任：比如我国的有期、无期和死刑等。

(4) 违宪责任：一般来说百姓很难达到，通常都是国家机关违宪。比如宪法中规定，受教育权是公民的基本权利义务，结果省政府为了促进经济发展，规定年收入达不到 3 万元的家庭的孩子不让上学，此时不合适，属于违法宪法规定，即违宪责任。

### 【强化练习】

1. (单选) 民警小张在巡逻过程中，将正在盗窃他人手机的赵某抓获。根据《治安管理处罚法》，对赵某处以行政拘留。该治安处罚是法的运行中的 ( )。

- A. 立法
- B. 执法
- C. 司法
- D. 守法

【解析】1. B 项正确：行政拘留，即执法行为。C 项错误：司法，涉及的是法院和检察院。A 项错误：此题不涉及立法。【选 B】

2. (多选) 某甲因打伤某乙，被人民法院判处 2 年有期徒刑并承担赔偿责任，同时被单位开除公职，某甲受到法律制裁包括下列哪几项？ ( )。

- A. 刑事制裁
- B. 民事制裁
- C. 违宪制裁
- D. 行政制裁

【解析】2. A、B、D 项正确：“2 年有期徒刑”是刑事制裁；“赔钱”是民事制裁；“开除公职”是行政制裁。【选 ABD】

【答案汇总】1-2: B/ABD

## 第六节 社会主义法治理念

## 一、依法治国的总目标

全面推进依法治国，总目标是建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家。这就是，在中国共产党领导下，坚持中国特色社会主义制度，贯彻中国特色社会主义法治理论，形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系，形成完善的党内法规体系，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，促进国家治理体系和治理能力现代化。

### 【解析】

1. 总目标：建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家。
2. 依法治国的总目标：圈出“法治体系”，考试中会将“制”换成“治”，二者不能随便更换，“制”指制度，是说一个国家有完善的法律制度，是静态的；“治”指治理，是动态的，强调用法律来治理国家。

## 二、全面依法治国的基本格局

- （一）完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，加强宪法实施
- （二）深入推进依法行政，加快建设法治政府
- （三）保证公正司法，提高司法公信力
- （四）增强全民法治观念，推进法治社会建设
- （五）加强法治工作队伍建设
- （六）加强和改进党对全面推进依法治国的领导

### 【解析】

1. 基本格局：不需要死记硬背。
  - （1）第一条：强调要立法。
  - （2）第二、三、四条：对应执法、司法和守法，即前面讲解的法的实施。
  - （3）第五条和第六条：分别是队伍建设和领导。
  - （4）内在逻辑：我国先要有法律，即立法；有了法律就要实施，即二、三、四条；实施的过程需要有人，即有队伍建设；队伍需要领导，即党的领导。
2. 注意：分别解释六条，解释的话都不需要记，只是方便大家理解。

（1）第一条：完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，加强宪法实施。强调两次“宪法”，宪法是根本法，效力最高，如果百姓宪法都不遵守，那么行政法规、地方性法规等都不会遵守。

（2）第二条：深入推进依法行政，加快建设法治政府。就是在行政的过程中，很多需要解决，比如有一次甲去机关办事就遇到过，头一天专门去问需要什么材料，机关说带着银行卡和身份证即可，第二天去办事时机关告知不行，原因是银行卡不行，需要带交通银行的卡，之后甲问“为什么昨天不告知”，之后甲说自己昨天已经录音，机关又改口说“那算了，这个银行也可以”，因此有时候还是要保护自己的合法权益，一定要推进依法行政。

（3）第三条：保证公正司法，提高司法公信力。公正司法尤其体现在我国的冤假错案，如果冤案频繁出现，百姓就不会相信法院、检察院。

（4）第四条：增强全民法治观念，推进法治社会建设。CCTV12《今日说法》《道德观察》等一线节目会采访一些犯罪分子或者监狱的服刑人员，他们通常都会说自己特别后悔，不知道后果这么严重，法制观念就比较淡薄。

（5）第五条：加强法治工作队伍建设。法治工作队伍如律师队伍。某个真实案例，甲邻居家的家风不好，一家四口人三口人都犯罪，而且还是杀人这种大罪，有一次邻居家的儿子半夜开车撞死小女孩，之后还奸尸，其父亲问甲是否会被判刑，甲说一定会被判刑，结果父亲骂甲说：“一看你就是学法学傻了，人家律师告诉我不怪我儿子”，律师说：“应该怪女孩，如果不是大半夜走在路上，你的儿子也不会撞死她，不撞她也就没有后面的事情”，该律师连基本的人格都没有，这样说的原因是要先拿钱，即你的儿子没毛病，可以给他做无罪辩护，需要先收到十万元。

（6）第六条：加强和改进党对全面推进依法治国的领导。关于党的领导，和其他的混在一起考。

依法治国是社会主义法治的核心内容  
执法为民是社会主义法治的本质要求  
公平正义是社会主义法治的价值追求  
服务大局是社会主义法治的重要使命

党的领导是社会主义法治的根本保证

一指功夫党，核本驾驶证

**【解析】**

口诀：一指功夫党，核本驾驶证。口诀的意思是有一人功夫特别好，一根手指头就能开车，这么厉害的人需要给其发一本驾驶证。“一”指依法治国，对应核心内容；“指”是执法为民，对应本质要求；“功”指公平正义，对应价值追求；“夫”指服务大局，对应重要使命；“党”指党的领导，对应根本保证。

**【强化练习】**

1.（单选）党的十九大报告指出“推进全面依法治国，总目标是建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家。”对此，下列理解不正确的是（ ）。

- A. 这是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求
- B. 包括形成完善的党内法规体系和社会主义道德体系
- C. 坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设
- D. 实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法

**【解析】**1. 选非题。B项错误：党内法规跟道德没关系，法律和道德有区别。A、C、D项正确。**【选 B】**

2.（单选）社会主义法治的根本保证是（ ）。

- A. 党的领导
- B. 服务大局
- C. 执法为民
- D. 依法治国

**【解析】**2. A项正确：“党”和“证”对应，即根本保证是党的领导。**【选 A】**

3.（单选）党和国家大力推行涉法涉诉信访工作改革，出台了相关文件，规定了诉讼与信访分离制度，把涉法涉诉信访从普通信访事项中分离出去，导入司法渠道，由司法机关按照法律程序处理，健全国家司法救助制度。越来越多的百

姓选择通过司法渠道反映和解决问题，由信“访”不信“法”，转变为遇事找法。这种转变体现的是（ ）。

- A. 完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，维护宪法权威
- B. 深入推进依法行政，加快建设法治政府
- C. 保证公正司法，提高司法公信力
- D. 增强全民法治观念，推进法治社会建设

【解析】3. D 项正确：“百姓”对应守法。A 项错误：题目中没有说到立法。B 项错误：题目中没有说到执法。C 项错误：题目中没有说司法。【选 D】

4.（单选）社会主义法治理念，是中国特色社会主义系统化的法治意识形态。关于社会主义法治的核心内容，下列选项正确的是（ ）。

- A. 执法为民
- B. 依法治国
- C. 公平正义
- D. 服务大局

【解析】4. B 项正确：“一”和“核”对应，即依法治国，执法为民是本质特征。【选 B】

5.（多选）全面推进依法治国，总目标是建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家。为了实现这一总目标，必须坚持中国共产党的领导，把党的领导贯彻到依法治国全过程和各方面。下列对于坚持党的领导认识正确的有（ ）。

- A. 党和国家的根本所在、命脉所在
- B. 全国各族人民的利益所系、幸福所系
- C. 社会主义法治的核心内容、本质要求
- D. 全面推进依法治国的题中应有之义

【解析】5. A、B、D 项正确。C 项错误：核心内容是依法治国；本质要求是执法为民，因此党的领导是根本保证。【选 ABD】

6. (多选) 全面推进依法治国, 要在中国共产党领导下, 坚持中国特色社会主义制度, 贯彻中国特色社会主义法治理论, 形成 ( )。

- A. 完备的法律规范体系
- B. 高效的法治实施体系
- C. 严密的法治监督体系
- D. 有力的法治保障体系

【解析】6. 【选 ABCD】

7. (单选) 新时期, 全面推进依法治国新的指导方针是科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。在贯彻这一方针中, 下列说法不正确的是: ( )。

- A. 构建和完善中国特色社会主义法律体系是依法治国的必要前提
- B. 公正是法治的生命线, 司法公正对社会公正具有重要的引领作用
- C. 人民是依法治国的主体和力量源泉, 人民通过各种途径直接行使立法、执法、司法权
- D. 依法行政要求强化对行政权力的制约和监督

【解析】7. C 项错误: 人民不是直接行使权力, 是通过选取人大代表进而选取国家机构。A 项正确: 即有法可依。B 项正确: 司法公正是法治的生命线。【选 C】

8. (单选) 建设法治政府必然要求建立权责统一、权威高效的依法行政体制。关于建设法治政府, 下列正确的是 ( )。

- A. 明确各级政府权力配置的着力点, 强化市县政府宏观管理职责
- B. 明确地方事务必要时可以适当牺牲其他地区利益
- C. 政府权力清单制度是促进全面履行政府职能、厘清权责、提高效率的有效制度
- D. 推行政府法律顾问制度的主要目的是帮助行政机关摆脱具体行政事务, 加强宏观管理

【解析】8. A 项错误: “宏观管理” 指中央一级, 市县政府属于基层, 不能宏观管理, 执行即可。



B 项错误：不能适当牺牲，比如疫情期间，某地不能扣押重庆的物资，不能损害其他地方的利益。

C 项正确：政府权力清单制度指告诉政府能干什么，不能干什么，明确职能、权力和责任，从而提高效率。

D 项错误：行政机关的职责就是行政事务，比如民政局结婚登记不能不做了。

**【选 C】**

9.（单选）全面推进依法治国，总目标是建设中国特色社会主义法治社会，建设社会主义法治国家。关于对全面推进依法治国的重大意义和总目标的解释，不正确的是（ ）。

A. 依法治国事关我们党执政兴国，事关人民的幸福安康，事关党和国家的长治久安

B. 依法治国是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求

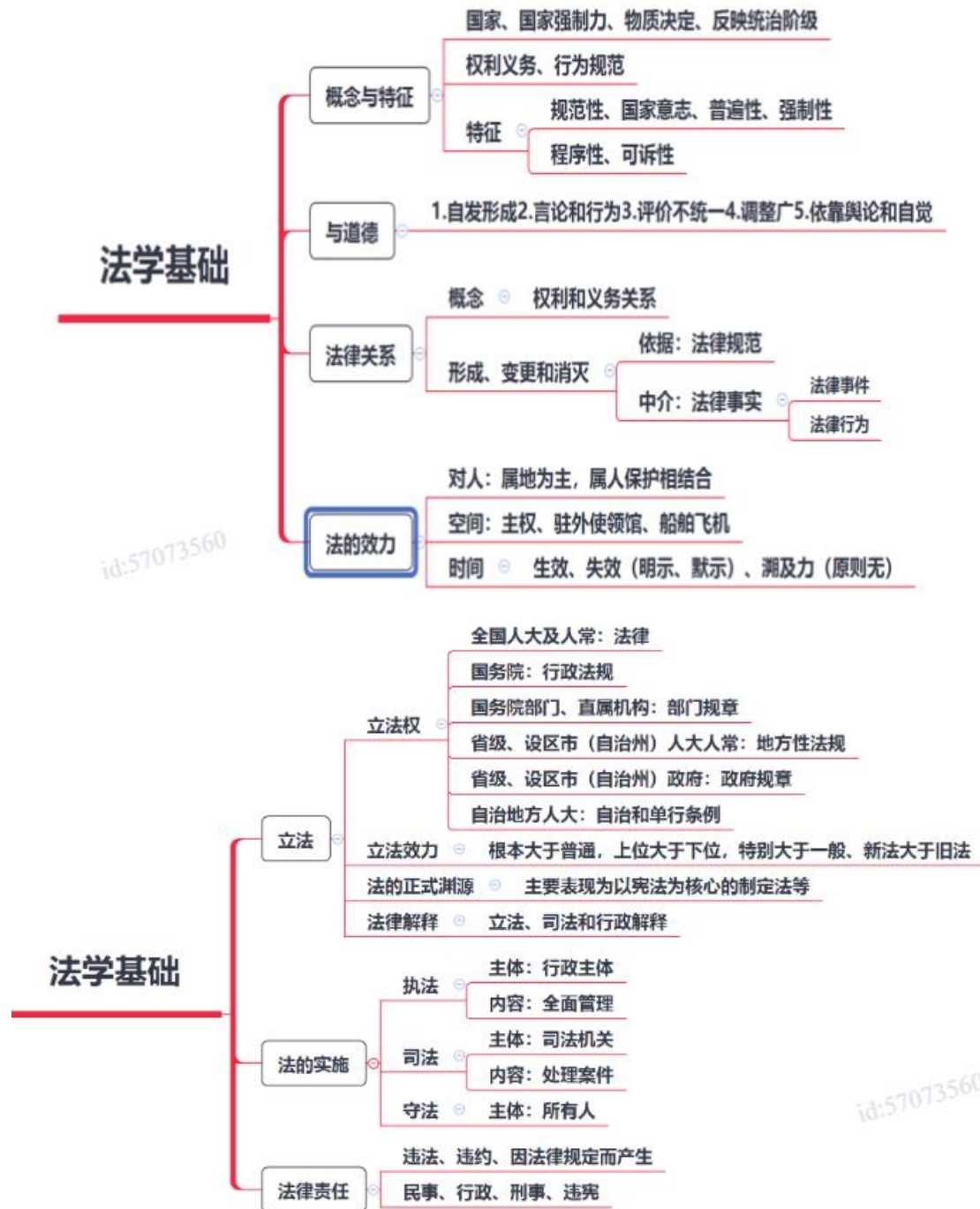
C. 总目标包括形成具备的法律规范体系和高效的法律实施体系

D. 通过将全部社会关系法律化，为建设和发展中国特色社会主义依法治国提供保障

**【解析】**9. 选非题。A、B、C 正确：三观很正确。D 项错误：不能将全部社会关系法律化，否则会乱套。**【选 D】**

**【答案汇总】**1-5：B/A/D/B/ABD；6-9：ABCD/C/C/D

**【思维导图】**



### 【梳理】

1. 法是由国家制定的。
2. 国家强制力是法所实施的最后保障手段，而不是唯一手段。
3. 法是由物质生活条件来决定；它反映了统治阶级的意志，而我国的统治阶级指的就是人民。
4. 法是一种行为规范体系，而不是思想规范体系。
5. 法律能够制约人们的行为，即规范性。

6. 法律面前人人平等，不包含立法平等。

7. 法还具有强制性、程序性和可诉性。

8. 法律有五种作用：指引、评价、预测、强制、教育。针对每个人本人，针对一个个体，叫指引作用。针对他人就是评价作用，针对双方之间的作用是预测，针对犯罪分子就是强制作用，针对一般人就是教育作用。指引作用有两种，一种是确定的，一种是有选择的，确定指引是指引义务。

9. 表述：道德也是依靠国家强制力来保障实施（错误）。道德也具有规范性和阶级性（正确）。

10. 法律关系有三个构成要素，即主体、客体和内容。

（1）主体：自然人、机构和组织、国家。

（2）客体：共有四类，即客观物体（物）、生理器官（人身）、著作、商标、专利等（智力成果）、行为结果。

11. 法律关系形成有两个，一个是形成的依据，就是法律规范。其中签订合同、婚姻登记，就是法律事实。事实根据是否转移分成两类，其中转移的是行为。

12. 国家的立法有各种各样的立法，全国人大和人常制定的是法律，省、设区的市、自治州的人大和人常制定的是地方性法规；地方政府规章应该是上述级别的政府制定。公安部、司法部等制定的是部门规章。

13. 自治条例和单行条例由自治地方的人大制定。

14. 法律大于行政法规，省级地方性法规大于省级政府规章，如果题目提到有一个是特别的，一个是一般的，就是特别法优于一般法。

15. 国家法的渊源主要表现为以宪法为核心的各种制定法。

16. 我国的法的各种效力是有限定的，对人的效力上，主要以属地为主，与属人、保护主义相结合，空间效力中除了主权以外，还有特殊的是驻外使领馆（领土延伸）、在外船舶及航空器（旗国主义）。

17. 我国法原则无溯及力。

18. 行政机关全面管理社会的过程，叫执法。

19. 司法的主体是特定的两个机关：法院和检察院。

20. 当一个人违法违约或者由于法律规定而产生了的东西，就叫法律责任。

21. 我国全面推进依法治国的总目标：法治对应“治”。

22. 基本格局：共有六个。第一个格局是完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系加强宪法实施，即立法；二、三、四分别从执法、司法和全面的法治观念中讲解，最后两条是加强法治队伍建设和党的领导。

23. 核心内容是依法治国，党的领导是根本保证，本质特征是执法为民。口诀：“一指功夫党，核本驾驶证”。

**【注意】**

如果了解其他的内容，可以到粉笔圈子里找粉笔李斌，就在 app-发现-圈子-找到老师，在老师下面的任何一条言论下可以留言，老师可以解答。

遇见不一样的自己

Be your better self